

Bản án số: 234/2025/HSST  
Ngày 12 tháng 11 năm 2025

**NHÂN DANH**  
**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 1 – BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH**

**Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:**

- **Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:** Ông Nguyễn Ánh Dương
- **Các Hội thẩm nhân dân:**

1. Bà Phạm Thị Thư.
2. Bà Nguyễn Thị Huệ.

\* **Thư ký phiên tòa:** Bà Phạm Thị Sen – Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 1- Bắc Ninh.

\* **Đại diện VKSND khu vực 1- Bắc Ninh tham gia phiên tòa:** Lương Văn Tuấn – Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 11 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 1- Bắc Ninh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 111/2025/TLST - HS, ngày 13/10/2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 86/2025/QĐXXST- HS, ngày 20/10/2025 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Trần Đức Anh**, sinh năm 2004; giới tính: Nam

Nơi thường trú và chỗ ở: Tổ dân phố Liên Tân, xã Bồ Hạ, tỉnh Bắc Ninh.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Sinh viên Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp

Trình độ học vấn: 12/12

Bố: Trần Xuân Thiệp, sinh năm 1977

Mẹ: Nguyễn Thị Thu Phương, sinh năm 1978

Gia đình có 2 anh em, bị cáo là thứ nhất

Tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa.

\* **Đại diện hợp pháp của người bị hại (ông Nguyễn Mạnh Đạt đã chết):**

- Anh Nguyễn Hắc Hải, sinh năm 1980 (Vắng mặt)

Trú tại số 13, ngõ 6, tổ dân phố 1, đường Trần Nguyên Hãn, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.

- Chị Nguyễn Quỳnh Mai, sinh năm 1978 (Vắng mặt)

Trú tại: Số nhà 08, ngõ 96, đường Nguyễn Huy Bính, tổ dân phố Thành Non,

phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.

- Cháu Nguyễn Lan Anh, sinh năm 2015 (Vắng mặt)

Trú tại: Số nhà 22, ngõ 14, đường Lều Văn Minh, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.

*\* Đại diện hợp pháp của cháu Nguyễn Lan Anh:*

- Chị Mông Thị Lan, sinh năm 1988 (Vắng mặt)

Trú tại: Số nhà 22, ngõ 14, đường Lều Văn Minh, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.

*\* Đại diện theo ủy quyền của chị Nguyễn Quỳnh Mai, cháu Nguyễn Lan Anh, chị Mông Thị Lan:*

- Anh Nguyễn Hắc Hải, sinh năm 1980 (Vắng mặt)

Trú tại số 13, ngõ 6, tổ dân phố 1, đường Trần Nguyên Hãn, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.

*\* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

- Anh Nguyễn Ngọc Hải, sinh năm 2006 (Vắng mặt)

Trú tại tổ dân phố Yên Khê, phường Tiên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

- Anh Trần Xuân Thiệp, sinh năm 1977 (Có mặt)

Trú tại: Tổ dân phố Liên Tân, xã Bồ Hạ, tỉnh Bắc Ninh.

*\* Người chứng kiến:*

- Anh Dương Văn Bình, sinh năm 1990 (Vắng mặt)

Trú tại: Thôn Nội Chùa, xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh.

- Anh Bùi Văn Hùng, sinh năm 1995 (Vắng mặt)

Trú tại: Thôn Tuấn Dị, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.

### **NỘI DUNG VỤ ÁN:**

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Trần Đức Anh, sinh năm 2004, trú tại tổ dân phố Liên Tân, xã Bồ Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Bồ Hạ, tỉnh Bắc Ninh) là sinh viên Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang. Đức Anh có giấy phép lái xe hạng A1 do Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh cấp ngày 29/7/2024.

Khoảng 17 giờ ngày 01/4/2025, Trần Đức Anh điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision biển kiểm soát 98AL-050.70 chở bạn học là anh Nguyễn Ngọc Hải, sinh năm 2006, trú tại tổ dân phố Yên Khê, phường Tiên Phong, tỉnh Bắc Ninh đi từ trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang ra đường Trần Nguyên Hãn để đi ra đường Xương Giang. Khi đi đến khu vực trước số nhà 69, đường Trần Nguyên Hãn, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh thì Đức Anh điều khiển xe đi với tốc độ khoảng 40 đến 45km/h để vượt bên trái xe mô tô Wave màu đỏ do một người đàn ông điều khiển (không xác định được người điều khiển) đi phía trước cùng chiều. Khi Đức Anh điều khiển xe vượt đến gần ngang chiếc xe

mô tô này thì xảy ra va chạm với xe mô tô Honda Dream biển kiểm soát 98F7-5408 do ông Nguyễn Mạnh Đạt, sinh năm 1952 trú tại số 13, ngõ 6, đường Trần Nguyên Hãn, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh điều khiển đi ngược chiều đang di chuyển sang phía bên trái đường (phần vành bánh trước của xe mô tô do Đức Anh điều khiển va chạm với cánh yếm bên trái, mặt trước vỏ máy bên trái xe mô tô do ông Đạt điều khiển). Hậu quả làm ông Đạt ngã ra đường và bị thương nặng được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu sau đó chết. Trần Đức Anh ngã xuống đường và bị thương.

\* **Khám nghiệm hiện trường:** Hiện trường nơi xảy ra vụ việc tại đường Trần Nguyên Hãn thuộc địa phận tổ dân phố số 16, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Tiến hành khám nghiệm hiện trường theo hướng từ đường Nguyễn Khắc Nhu đi đường Xương Giang. Trái, phải đường được xác định theo hướng khám nghiệm. Lấy cột điện trên có chữ số: ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ 3.1/1.1 trên vỉa hè bên trái đường làm mốc chuẩn. Lấy mép đường bên phải làm mép chuẩn. Đoạn đường nơi xảy ra vụ việc là đoạn đường thẳng, mặt đường phẳng, trải nhựa, có chiều rộng đo tại vị trí đầu dấu vết (3) là 11,2m. Bên phải mép chuẩn là rãnh thoát nước rộng 0,45m, tiếp theo là bờ vỉa đường, tiếp đến là vỉa hè. Bên trái mép đường là rãnh thoát nước rộng 0,32m, tiếp theo là bờ vỉa, tiếp là vỉa hè. Tại khu vực bên trái đường có lối rẽ vào ngõ 100, khu vực đường giao nhau với đường Trần Nguyên Hãn có độ mở rộng 3,43m. Quá trình khám nghiệm hiện trường phát hiện:

Xe mô tô biển kiểm soát 98F7-5408 đổ nghiêng phải trên mặt đường. Đầu xe hướng về phía đường Nguyễn Khắc Nhu, đuôi xe phía đường Xương Giang. Trục bánh sau cách mép chuẩn 7m, cách mốc chuẩn 6,75m về phía đường Nguyễn Khắc Nhu. Trục bánh trước cách mép chuẩn 6,88m (ký hiệu số 1).

Xe mô tô biển kiểm soát 98AL-050.70 dựng chân chống trước trên mặt đường. Đuôi xe phía đường Xương Giang, đầu xe phía đường Nguyễn Khắc Nhu. Trục bánh trước cách mép chuẩn 3,76m, cách trục bánh trước xe (1) là 3,1m. Trục bánh sau cách mép chuẩn 4m (ký hiệu số 2).

Hệ thống dấu vết cày xước mặt đường dạng chùm, không liên tục, kích thước (5,2 x 1,35)m. Đầu vết phía đường Nguyễn Khắc Nhu, cuối vết phía đường Xương Giang. Điểm đầu cách mép chuẩn 5,25m, cách trục bánh trước xe (2) là 3,7m về phía đường Nguyễn Khắc Nhu. Điểm cuối cách mép chuẩn 6,95m (ký hiệu số 3).

Dấu vết cày xước mặt đường dạng đơn, không liên tục, kích thước (2,03 x 0,03)m. Đầu vết phía đường Nguyễn Khắc Nhu, cuối vết phía đường Xương Giang. Điểm đầu cách mép chuẩn 4,97m, cách điểm đầu vết (3) là 2,3m về phía đường Xương Giang. Điểm cuối cách mép chuẩn 3,83m (ký hiệu số 4).

Dấu vết chất màu nâu đỏ trên mặt đường dạng nhỏ giọt, kích thước (0,8x0,4)m. Tâm vết cách mép chuẩn 4,85m, cách điểm đầu vết (4) 1,7m về phía đường Xương Giang (ký hiệu số 5).

Dấu vết chất màu nâu đỏ trên mặt đường dạng nhỏ giọt, kích thước (0,84x0,4)m. Tâm vết cách mép chuẩn 4,42m, cách tâm vết (5) 1,6m về phía đường Xương Giang (ký hiệu số 6).

Dấu vết chất màu nâu đỏ trên mặt đường dạng thấm, nhỏ giọt, kích thước (0,7 x 0,6)m. Tâm vết cách mép chuẩn 7,5m, cách trục sau bánh xe (1) 0,95m hướng về phía đường Xương Giang (ký hiệu số 7).

Đám vật chất (các mảnh nhựa vỡ, thủy tinh vỡ) trải dài trên mặt đường. Tâm đám cách mép chuẩn 5,6m, cách đầu vết (3) 2,7m về phía đường Xương Giang, kích thước (5,8 x 5,8)m (ký hiệu số 8).

Các mảnh nhựa vỡ trên mặt đường màu trắng, kích thước (1,4 x 0,8)m. Tâm vết cách mép chuẩn 4,1m, cách đầu vết (3) 2,7m về phía đường Nguyễn Khắc Nhu (ký hiệu số 9).

Quá trình khám nghiệm, Cơ quan điều tra đã thu giữ xe mô tô biển kiểm soát 98F7-5408, xe mô tô biển kiểm soát 98AL-050.70, các mảnh nhựa vỡ, thủy tinh vỡ và mẫu máu tại hiện trường, mẫu máu tử thi để giám định.

#### **\* Khám nghiệm tử thi Nguyễn Mạnh Đạt**

Khám ngoài: Vùng thái dương trái có vết thương rập rách da bờ mép nham nhở kích thước (3x1)cm, xung quanh vùng thái dương trái và cằm trái có diện xây sát da bầm tím, kích thước (9x8)cm. Góc hàm trái có vết thương xây sát da bầm tím kích thước (3,5x1,5)cm.

Mặt mu bàn tay phải có vết xây sát da bầm tím kích thước (6x4)cm. Mặt mu bàn tay trái có vết xây sát da bầm tím kích thước (3x2,5)cm.

Mặt trước 1/3 trên cẳng chân phải có diện xây sát da bầm tím, kích thước (4,5x3,5)cm. Mặt trước 1/3 trên cẳng chân trái có diện bầm tím xây sát, rách da kích thước (9x4)cm, vết rách da bờ mép không gọn, sâu đến lớp cơ kích thước (3x1)cm.

Khám trong: Giải phẫu vùng đầu qua vết thương vùng thái dương trái thấy dập rách lóc tổ chức dưới da đầu, xung quanh vết thương về phía cằm, bầm tụ máu tổ chức dưới da, nứt vỡ xương hộp sọ vùng thái dương trái qua đó có máu không đông chảy ra (bút lục 151-152).

#### **\* Khám nghiệm xe mô tô biển kiểm soát 98F7-5408**

Đầu ngoài tay nắm phải có vết mài sát kim loại bám dính chất màu trắng dạng bột đá kích thước (4x1)cm.

Vành bánh trước cong vênh. Cạnh ngoài bàn đạp chân phanh bên phải có vết mài sát kim loại kích thước (1,5x0,5)cm.

Đế chân trước bên phải cong chùn hướng từ sau về trước, từ phải qua trái, đầu ngoài có vết mài sát cao su, mài sát kim loại bám dính chất màu trắng dạng bột đá kích thước (3x1,5)cm.

Đế chân sau bên phải cong chùn hướng từ trên xuống dưới từ sau ra trước, đầu ngoài có vết mài sát kim loại bám dính chất màu trắng dạng bột đá kích thước (2x2)cm.

Đuôi ống xả bên phải có vết bẹp móp mài sát kim loại bám dính chất màu trắng dạng bột đá kích thước (3x1)cm.

Cạnh ngoài tay nâng xe bên phải có vết mài sát kim loại kích thước (22x1,5)cm. Cản gương chiếu hậu trái xoay tự nhiên, gãy khuyết gáo gương.



Kính nhựa bảo vệ đèn xi nhan trước bên trái gãy khuyết một phần kích thước (10x5,5)cm.

Cánh yếm trái bị gãy khuyết 1 phần nhựa, bề mặt có vết mài sát bám dính chất màu đen nghi cao su trên diện 22x20cm. Cạnh trước lồng máy bên trái có vết rạn nứt vỡ kim loại tổng kích thước (5x16)cm.

**\* Khám nghiệm xe mô tô biển kiểm soát 98AL-050.70**

Cụm đèn pha trước gãy rời khỏi vị trí cố định. Ốp nhựa đầu xe bị vỡ khuyết, khuyết cánh yếm phải. Cụm đèn xi nhan trước bên phải gãy rời khỏi vị trí cố định bề mặt mài sát dập vỡ khuyết kính nhựa.

Đầu ngoài tay phanh phải có vết mài sát kim loại kích thước (1x0,5)cm. Mặt nạ đầu xe gãy rời khỏi vị trí cố định. Cánh yếm trái bị dập vỡ khuyết nhựa gãy rời khỏi vị trí cố định.

Mặt ngoài má lốp bánh trước bên trái có nhiều vết mài sát cao su sạch bụi tổng trên diện (55,5x6)cm, điểm gần nhất cách chân van 7cm ngược chiều kim đồng hồ. Mặt ngoài vành bánh trước bên trái có vết mài sát kim loại mất sơn kim loại kích thước (3x0,5)cm. Ốp nhựa dưới đế chân trước bên trái bật chốt cố định, bên phải bật chốt cố định.

Đầu ngoài đế chân sau bên phải có vết mài sát kim loại bám dính chất màu trắng dạng bột đá kích thước (1,5x1)cm.

Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định nguyên nhân chết của ông Nguyễn Mạnh Đạt; trưng cầu giám định nồng độ cồn, ma túy, ADN và trưng cầu giám định cơ chế hình thành dấu vết trong vụ tai nạn giao thông.

Kết luận giám định tử thi số 814A/KLGĐTT-KTHS ngày 01/5/2025 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang kết luận:

Nguyên nhân chết của Nguyễn Mạnh Đạt do chấn thương sọ não: Vỡ xương hộp sọ vùng thái dương trái (bút lục 43-44).

Kết luận giám định ADN số HT170.25/PY-XNSH ngày 11/4/2025 của Viện pháp y Quân đội Cục Quân y kết luận:

Dấu vết trên 03 (ba) tấm bông chứa mẫu máu thu giữ tại vị trí số 5 trên hiện trường (ký hiệu mẫu số 5) gửi giám định là máu người, có ADN nhiễm sắc thể thường bị trộn lẫn, trùng khớp với ADN nhiễm sắc thể thường từ mẫu máu của Trần Đức Anh và Nguyễn Ngọc Hải.

Dấu vết trên 03 (ba) tấm bông chứa mẫu máu thu giữ tại vị trí số 6 trên hiện trường (ký hiệu mẫu số 6) gửi giám định là máu người, có ADN nhiễm sắc thể thường trùng khớp với ADN nhiễm sắc thể thường từ mẫu máu của Trần Đức Anh.

Dấu vết trên 03 (ba) tấm bông chứa mẫu máu thu giữ tại vị trí số 7 trên hiện trường (ký hiệu mẫu số 7) gửi giám định là máu người, có ADN nhiễm sắc thể thường trùng khớp với ADN nhiễm sắc thể thường từ mẫu máu của nạn nhân Nguyễn Mạnh Đạt (bút lục 49-50).

Kết luận giám định hóa pháp số 645/PY-XNĐH ngày 14/4/2025 của Viện pháp y Quân đội Cục Quân y kết luận:

Không tìm thấy Ethanol và các chất ma túy trong mẫu máu của Nguyễn Mạnh Đạt, Trần Đức Anh (bút lục 51-52).

Kết luận giám định số 859/KL-KTHS ngày 08/5/2025 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang kết luận:

1. Dấu vết gãy vỡ, mài sát sơn, nhựa, kim loại, bám dính chất màu đen tại mặt ngoài phía dưới cánh yếm bên trái, mặt trước vỏ máy bên trái của xe mô tô biển kiểm soát 98F7-5408, có hướng từ trước ra sau (ảnh số 5 bản ảnh khám phương tiện) phù hợp với dấu vết mài sát cao su, kim loại, sạch bụi đất, bám dính chất màu xám tại lốp và vành bánh trước của xe mô tô biển kiểm soát 98AL-050.70, có hướng từ ngoài vào tâm bánh (ảnh số 2, 18, 19 bản ảnh khám phương tiện).

- Dấu vết gãy vỡ, mài sát sơn, nhựa tại cụm đèn tín hiệu trước bên trái của xe mô tô biển kiểm soát 98F7-5408, có hướng từ trước ra sau (ảnh số 29 bản ảnh khám phương tiện) phù hợp với dấu vết gãy vỡ, mài sát sơn, nhựa tại mặt nạ của xe mô tô biển kiểm soát 98AL-050.70, có hướng từ trước ra sau (ảnh số 12 bản ảnh khám phương tiện).

2. Dấu vết cày xước ký hiệu số 3 phù hợp với quá trình sau khi va chạm xe mô tô biển kiểm soát 98F7-5408 đổ nghiêng phải, rê trượt trên mặt đường tạo nên.

- Dấu vết cày xước ký hiệu số 4 phù hợp với quá trình sau khi va chạm xe mô tô biển kiểm soát 98AL-050.70 đổ, rê trượt trên mặt đường tạo nên.

3. Vị trí va chạm giữa xe mô tô biển kiểm soát 98AL-050.70 với xe mô tô biển kiểm soát 98F7-5408 trên mặt đường tại khu vực điểm đầu dấu vết cày xước ký hiệu số 3, thuộc chiều chuyển động bên phải theo hướng đường Nguyễn Khắc Nhu đi đường Xương Giang (khi chia mặt đường thành hai phần bằng nhau).

4. Chiều hướng va chạm: Tại thời điểm xảy ra tai nạn xe mô tô biển kiểm soát 98AL - 050.70 chuyển động theo hướng đường Nguyễn Khắc Nhu đi đường Xương Giang va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 98F7-5408 chuyển động theo chiều ngược lại ở phía trước, đầu xe chệch sang bên trái (tính theo chiều chuyển động của xe mô tô biển kiểm soát 98AL-050.70).

5. Không xác định được tốc độ của hai phương tiện tại thời điểm xảy ra tai nạn qua dấu vết cơ học. (bút lục 59-60)

Cơ quan điều tra trưng cầu giám định 02 file video trích xuất từ camera tại khu vực hiện trường nơi xảy ra tai nạn. Kết luận giám định số 873/KL-KTHS ngày 09/5/2025 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang kết luận:

1. Không phát hiện dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa nội dung hình ảnh trong các file video gửi giám định.

2. Trích xuất được 18 hình ảnh có liên quan đến vụ việc có trong các file video gửi giám định (bút lục 80, 83-92).

Cơ quan điều tra đã cho Trần Đức Anh xem các video và quan sát bản ảnh trích xuất nêu trên. Đức Anh xác nhận hình ảnh xe mô tô biển kiểm soát 98AL - 050.70 do Đức Anh điều khiển chở anh Hải ngồi phía sau đi trên đường Trần Nguyên Hãn xảy ra va chạm với biển kiểm soát 98F7-5408 do ông Nguyễn Mạnh Đạt điều khiển đi ngược chiều.

Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định tỷ lệ % thương tích đối với Trần Đức Anh, Nguyễn Ngọc Hải.

Kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số 3159/25/KLTTCT-TTPY ngày 15/5/2025 của Trung tâm Pháp y - Sở y tế tỉnh Bắc Giang kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể của Trần Đức Anh tại thời điểm giám định là 67%, áp dụng phương pháp cộng tại Thông tư (bút lục 68-70)

Đối với Nguyễn Ngọc Hải bị thương tích không đáng kể nên có đơn xin từ chối giám định thương tích.

Kết luận định giá tài sản số 520/KL-HĐ ngày 18/6/2025 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Bắc Giang kết luận:

- Các bộ phận bị thiệt hại, hư hỏng cần thay thế, sửa chữa của chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision, biển số 98AL-050.70 bị hư hỏng do tai nạn giao thông là 7.785.000 đồng.

- Các bộ phận bị thiệt hại, hư hỏng cần thay thế, sửa chữa của chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Dream, biển số 98F7-5408 bị hư hỏng do tai nạn giao thông là 3.105.000 đồng (bút lục 113-114).

Kết quả xác minh tại Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh xác định Trần Đức Anh có giấy phép lái xe hạng A1 số 240228015372 do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/7/2024. Ông Nguyễn Mạnh Đạt có giấy phép lái xe hạng A1 số F340683 do Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang cấp ngày 09/10/2000.

Về trách nhiệm dân sự: Gia đình bị cáo Trần Đức Anh đã bồi thường cho gia đình ông Nguyễn Mạnh Đạt 200.000.000 đồng. Ông Nguyễn Hắc Hải, sinh năm 1980 (con trai ông Đạt) là đại diện hợp pháp của người bị hại không yêu cầu bồi thường thêm và có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Cơ quan điều tra đã trả lại chiếc xe mô tô biển kiểm soát 98F7-5408 cho ông Nguyễn Hắc Hải và trả lại chiếc mô tô biển kiểm soát 98AL-050.70 cho Trần Đức Anh.

Đối với giấy phép lái xe hạng A1 số 240228015372 thu giữ của Trần Đức Anh được nhập kho vật chứng để xử lý theo quy định.

Bản Cáo trạng số: 04/CT-VKS, ngày 07/10/2025 Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Bắc Ninh truy tố Trần Đức Anh về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Bắc Ninh giữ nguyên quyết định truy tố theo toàn bộ nội dung cáo trạng đã nêu, đồng thời đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260, điểm b điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Trần Đức Anh từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 02 năm đến 03 năm, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Giao bị cáo Trần Đức Anh cho UBND xã Bồ Hạ, tỉnh Bắc Ninh giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

- Về trách nhiệm dân sự: Không đặt ra xem xét giải quyết.

- Về vật chứng: Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự:  
- Trả lại cho bị cáo Trần Đức Anh: 01 Giấy phép lái xe hạng A1 số 240228015372 mang tên Trần Đức Anh do do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/7/2024

Bị cáo Trần Đức Anh nói lời sau cùng: Đề nghị cho bị cáo được hưởng án treo.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN :**

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Tòa án đã triệu tập hợp lệ đối với người tham gia tố tụng trên nhưng vắng mặt. Đại diện theo ủy quyền của chị Nguyễn Quỳnh Mai, cháu Nguyễn Lan Anh, chị Mông Thị Lan là anh Nguyễn Hắc Hải có đơn xin xét xử vắng mặt. Nên Tòa án xét xử vắng mặt người tham gia tố tụng theo Điều 292 BLTTHS.

Vụ án không thuộc trường hợp điều tra bổ sung. Ngoài ra, tài liệu, chứng cứ, hành vi, quyết định tố tụng của của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang (nay là Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh), Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1- Bắc Ninh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến gì hay khiếu nại gì về tài liệu, chứng cứ, hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về nội dung vụ án: Trần Đức Anh có giấy phép lái xe hạng A1 do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh cấp. Khoảng 17 giờ ngày 01/4/2025, Đức Anh điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 98AL-050.70 chở bạn học là Nguyễn Ngọc Hải đi trên đường Trần Nguyễn Hãn theo hướng đi ra đường Xương Giang do không chú ý quan sát, vượt xe không đảm bảo an toàn nên đã va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 98F7-5408 do ông Nguyễn Mạnh Đạt điều khiển đi ngược chiều đang di chuyển sang phía bên trái đường. Hậu quả làm ông Đạt bị thương nặng sau đó chết. Hành vi của Trần Đức Anh đã vi phạm điểm h khoản 3 Điều 12; khoản 3, điểm a khoản 6 Điều 14 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đối với ông Nguyễn Mạnh Đạt có một phần lỗi vì điều khiển xe mô tô khi chuyển hướng sang trái đường nhưng không đảm bảo an toàn, đi vào phần đường của xe ngược chiều, vi phạm khoản 1 Điều 10, khoản 2 Điều 15 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

[3] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với: Lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai của đại diện phía bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người chứng kiến. Như vậy, hành vi của bị cáo Trần Đức Anh đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a khoản 01 Điều 260 Bộ Luật Hình sự. Bị cáo hoàn toàn đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Do vậy, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 -



Bắc Ninh và kết luận của Kiểm sát viên truy tố bị cáo theo tội danh và điều khoản trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự an toàn giao thông đường bộ, xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của công dân được pháp luật bảo vệ, hành vi phạm tội của bị cáo gây mất trật tự trị an xã hội, làm ảnh hưởng đến tâm lý và sự an toàn của người tham gia giao thông, bị dư luận quần chúng nhân dân lên án. Do vậy, hành vi phạm tội của bị cáo cần phải được xử lý bằng pháp luật hình sự nhằm giáo dục riêng và phòng ngừa chung đối với loại tội này.

[5] Xét lỗi trong vụ án thì thấy: Bị cáo Trần Đức Anh là người có 01 Giấy phép lái xe hạng A1 số 240228015372 mang tên Trần Đức Anh do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/7/2024. Bị cáo Đức Anh điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 98AL-050.70 chở bạn học là Nguyễn Ngọc Hải đi trên đường Trần Nguyễn Hân theo hướng đi ra đường Xương Giang do không chú ý quan sát, vượt xe không đảm bảo an toàn nên đã va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 98F7-5408 do ông Nguyễn Mạnh Đạt điều khiển đi ngược chiều đang di chuyển sang phía bên trái đường. Hậu quả làm ông Đạt bị thương nặng sau đó chết. Hành vi của Trần Đức Anh đã vi phạm điểm h khoản 3 Điều 12, khoản 3, điểm a khoản 6 Điều 14 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đối với ông Nguyễn Mạnh Đạt có một phần lỗi vì điều khiển xe mô tô khi chuyển hướng sang trái đường nhưng không đảm bảo an toàn, đi vào phần đường của xe ngược chiều, vi phạm khoản 1 Điều 10, khoản 2 Điều 15 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

[6] Xét các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự của bị cáo thì thấy: Không có.

Xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo thì thấy:

Bị cáo Trần Đức Anh tác động đến bố để bồi thường thiệt hại cho gia đình người bị hại; bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đại diện hợp pháp của người bị hại có đơn xin giảm nhẹ đối với Trần Đức Anh; người bị hại cũng có một phần lỗi. Nên bị cáo Trần Đức Anh được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ Luật Hình sự.

Xem xét nhân thân của bị cáo Trần Đức Anh là người lao động, chưa có tiền án, chưa có tiền sự. Bản thân bị cáo Trần Đức Anh ngoài lần vi phạm này thì chưa có lần vi phạm pháp luật nào khác. Bị cáo Trần Đức Anh có nơi thường trú cụ thể, rõ ràng, quá trình sinh sống ở địa phương luôn chấp hành tốt pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú. Xét thấy việc không bắt bị cáo Trần Đức Anh đi chấp hành hình phạt tù thì cũng không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm. Nhằm đề cao chính sách nhân đạo, khoan hồng của pháp luật đối với người phạm tội, tạo cơ hội cho họ sửa chữa, cải tạo thành công dân có ích cho xã hội, do vậy đối với bị cáo Trần Đức Anh không cần thiết phải bắt chấp hành hình phạt tù có thời hạn mà cho bị cáo Trần Đức Anh được hưởng mức án treo theo quy định tại Điều 65 của BLHS cũng đủ để bị cáo Trần Đức Anh lấy đó làm bài học tu dưỡng rèn luyện bản



thân làm người có ích cho gia đình và xã hội như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là có cơ sở.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

[7] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Trần Đức Anh tác động đến bố đẻ, nên ngày 24/6/2025, ông Trần Xuân Thiệp đã bồi thường cho gia đình nạn nhân ông Nguyễn Mạnh Đạt 200.000.000 đồng. Ông Nguyễn Hắc Hải (con trai ông Đạt) là đại diện hợp pháp của người bị hại không yêu cầu bồi thường thêm nên không đặt ra xem xét.

[8] Trong ngày 29/8/2025, Cơ quan điều tra đã trả lại chiếc xe mô tô biển kiểm soát 98F7-5408 cho ông Nguyễn Hắc Hải và trả lại chiếc mô tô biển kiểm soát 98AL-050.70 cho Trần Đức Anh là đúng.

[9] Về vật chứng: Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự:

Trả lại cho bị cáo Trần Đức Anh: 01 Giấy phép lái xe hạng A1 số 240228015372 mang tên Trần Đức Anh do do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/7/2024.

Bị cáo phải chịu án phí theo điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH :**

1. Căn cứ: Điểm a khoản 01 Điều 260, điểm b điểm s khoản 01 khoản 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Trần Đức Anh 16 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 32 tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Giao bị cáo Trần Đức Anh cho UBND xã Bồ Hạ, tỉnh Bắc Ninh giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Về trách nhiệm dân sự: Không đặt ra xem xét giải quyết.

3. Về vật chứng: Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự:

- Trả lại cho bị cáo Trần Đức Anh: 01 Giấy phép lái xe hạng A1 số 240228015372 mang tên Trần Đức Anh do do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/7/2024.

4. Áp dụng khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333 của BLTTHS; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Buộc bị cáo Trần Đức Anh phải chịu 200.000 đồng án phí HSST.

Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án .

Đại diện hợp pháp của người bị hại, người đại diện hợp pháp, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (vắng mặt) có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tổng đạt (hoặc niêm yết) bản án.

Trường hợp bản án được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật Thi hành án thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các điều 6,7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

**TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ**  
**Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa**

***Nơi nhận***

- TAND tỉnh Bắc Ninh;
- Sở tư pháp tỉnh Bắc Ninh;
- VKSND khu vực 1- Bắc Ninh;
- Công an tỉnh Bắc Ninh;
- THADS tỉnh Bắc Ninh;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu Hs, Vp.

**Nguyễn Ánh Dương**